

Storia del diritto medievale e moderno

Lezione 14

Dr. Benedetta Rinaldi Ferri

benedetta.rinaldiferri@uniroma3.it

La fine è importante...

Umanesimo giuridico

Definizioni di base

u|ma|né|și|mo s.m. 1891; der. di umano con 2-esimo, parallelamente a umanista, prob. per influenza del ted. Humanismus.

1. **TS** lett. movimento culturale che, tra il XIV e il XVI sec., grazie a un rinnovato studio del mondo classico, portò a rivalutare i valori propriamente terreni dell'esperienza umana, distaccandosi dalla dimensione religiosa e oltremondana propria del Medioevo (...)

TS = tecnico-specialistico CO = comune

(Nuovo De Mauro)

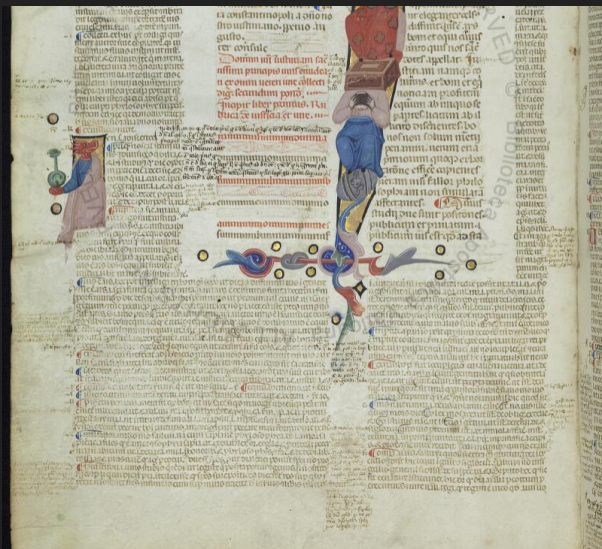
Umanesimo giuridico

Definizioni di base

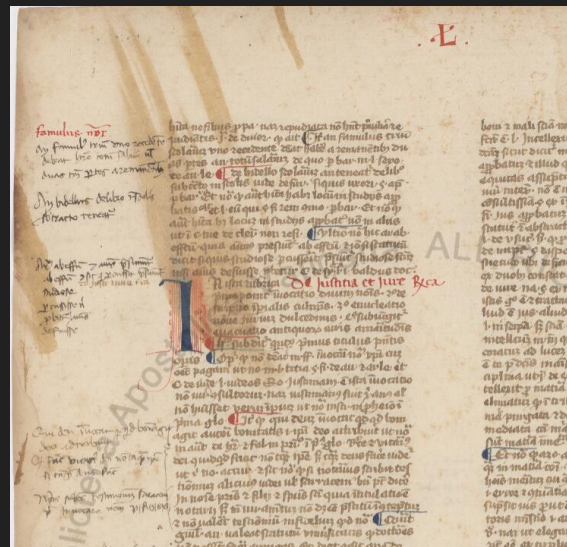
umanesimo giuridico : scuole giuridiche alternative a una tendenza della cultura giuridica tardo-medievale italiana (*diritto giurisprudenziale*), che tanto più si allontana dal testo normativo per realizzare la sua esegesi quanto più si affida a strati di *rationes* prodotte da giudici e giuristi; dilagano “precedenti di giurisprudenza” e “precedenti teorici”.

Umanesimo giuridico

L'esegesi del testo giuridico tra *Glossa* e *Commento* (XIII-XIV)



Bib. Vat., Pal. lat. 733: Glossa Accursii ad Digestum Vetus (fol. 4v)



Bib. Vat., Ross. 1163 : Lectura Digesti Veteris di Baldo degli Ubaldi datato 1387 (fol. 4v)

Umanesimo giuridico

Dalla *ratio* all'*exemplum*

Tra XV e XVI secolo la cultura giuridica si avvale sempre più di decisioni e opinioni dei dottori come *auctoritates*. Si diffonde e si espande il cosiddetto *argumentum ab auctoritate* : traduzione giuridica dell'*exemplum* romano; una ragione che potremmo avvicinare al *precedente*.

Scrive Cortese:

“l'*esempio* era, come dice la parola, la fattispecie preesistente alla quale giuristi, magistrati e giudici potevano adeguare (o semplicemente ispirare) una propria soluzione assicurando così la continuità nella vita del sistema (...)”

Umanesimo giuridico

Argumentum ab auctoritate

lib.1. cap.13. pag.72. vers. Aggiungo .
413 Hæc igitur Decreta generalia Ducatus
reputantur in eo jus commune , ad text. in
§. Sed jus quidem civile, instit. de Jur. natur. gent.
& civil. DD. in leg. omnes populi 9. ff. de Justit.
& jur. Mandos. ad Roman. cons. 218. in fin. Natt.
cons. 541. num. 15. & 16. vol. 3. Thesaur. Jun.
quæst. Foren. 49. d. n. 2. Cavalcan. decis. 30. n. 8.
par. 1. Gamm. decis. 3. num. 6. Thomat. decis. 94.
num. 8. & melius decis. 234. nu. 17. & 18. & 21.
414 Pegrin. decis. 1. d. n. 4. Cathed. decis. 211. ann. 1.
de Constitutionibus Lusitanæ quod in eo Re-
gno faciant jus commune. Rot. dec. 140. ann. 4.
coram Duran. & in recen. decis. 36. n. 43. part. 5.
& in Urbinaten. Immissionis 26. Junii 1702.
415 §. Idipsum , ad fin. cor. Em. Tremoille , ubi de
Constitutionibus Imperatorum Germanorum

testo normativo

giuristi

giurisprudenza

Umanesimo giuridico

Argumentum ab auctoritate

La vita giuridica quattrocentesca si può riassumere grossomodo in due punti:

- *Peso crescente dell'interpretazione* : affievolirsi dell'*auctoritas* della norma per il poco rispetto prestato alla «lettera», a favore dei prodotti dell'interpretazione dottrinale.
- *Specializzazione forense* : progressivo affondare del diritto nella pratica forense e conseguente allontanamento dai legami con la grande cultura.

Umanesimo giuridico

Argumentum ab auctoritate

- [Bio-Bibliographical Guide to Medieval and Early Modern Jurists](#)
- [Amphiteatrum legale](#) di Agostino Fontana, 5 vols. (Parmae 1688), espressione a sua volta di una cultura di *argumenta ab auctoritate*

Umanesimo giuridico

Ritorno ai testi

Ancora nel Trecento *umanesimo* e *diritto* sembrano costituire sfere separate. Scrive Francesco Petrarca in una lettera *de studio legum et rerum forensium experientia* :

La maggior parte dei nostri legisti poco o nulla curando il conoscersi delle origini del diritto, e dei primi padri della giurisprudenza, né ad altro fine mirando che a trar guadagno dal suo mestiere, stassi contenta ad apparare quello che dei contratti, dei giudizi, dei testamenti nella legge sta scritto, e non pensa che il conoscersi delle arti, e i primordi e gli autori è di aiuto grandissimo all'uso pratico delle medesime. (trad. Fracassetti, 1863-1867)

Umanesimo giuridico

Ritorno ai testi

Nel Quattrocento si manifestano le prime preoccupazioni per una riedizione dei testi giustiniane, secondo criteri e tecniche più avanzate di quelle utilizzate per le *vulgatae*. Angelo Poliziano (1454-1494) rilancia l'idea di un'edizione critica della *littera Florentina* identificata come il testimone migliore e più autentico del Digesto.

Domanda: perché questa preoccupazione per l'archetipo si manifesta soltanto nel Quattrocento? La *littera Florentina*, prima *littera Pisana*, era nota ai dotti medievali.

Umanesimo giuridico

Ritorno ai testi

Nota bene una nuova edizione del Digesto avrebbe potuto comportare la falsificazione di interi strati di glosse, *rationes*, catene di *argumenta*, spesi su parole inesistenti, e su cui si era costruita la cultura giuridica della penisola. Non è un caso che le nuove edizioni del *Corpus iuris civilis* compaiano spesso ad opera di giuristi non impegnati nei tribunali, per esempio:

- Venetiis 1529-31, a cura del Meltzer
- Lugduni 1551, per Ugo della Porta
- Florentiae 1553, a cura di Lelio Torelli

[vedi Dionisotti 1971 \(moodle\)](#)

Umanesimo giuridico

Nuovi approcci al diritto

Si vede profilarsi un approccio decisamente diverso al diritto. Figure emblematiche del tempo nuovo sono:

- Guillaume Budé (1467-1540)
- Ulrich Zasius (1461-1535)
- Andrea Alciato (1492-1550)
- Jacques Cujas (1522-1590)

Alciato e Cujas sono grandi interpreti del cosiddetto *mos gallicus iura docendi*.

Umanesimo giuridico

Nuovi approcci al diritto

Si vede profilarsi un approccio decisamente diverso al diritto. Figure emblematiche del tempo nuovo sono:

- Guillaume Budé (1467-1540)
- Ulrich Zasius (1461-1535)
- Andrea Alciato (1492-1550)
- Jacques Cujas (1522-1590)

Alciato e Cujas sono grandi interpreti del cosiddetto *mos gallicus iura docendi*.

Umanesimo giuridico

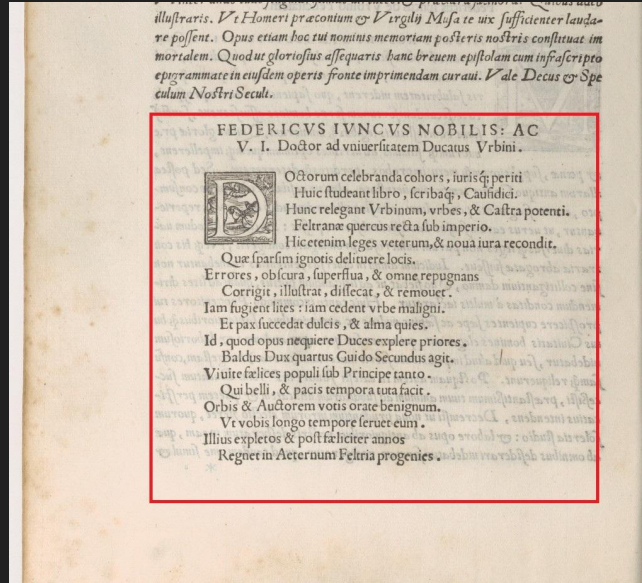
Nuovi approcci al diritto



Nello studiolo di Federico da Montefeltro a Urbino i libri di diritto sono rappresentati da Solone e Bartolo da Sassoferrato, l'uno di fronte all'altro (cfr. Petrarca).

Umanesimo giuridico

Nuovi approcci al diritto



Un epigramma in apertura degli *Statuta civitatis urbini* (Pisauri 1559).

Umanesimo giuridico

Nuovi approcci al diritto

Si vede profilarsi un approccio decisamente diverso al diritto. Figure emblematiche del tempo nuovo sono:

- Guillaume Budé (1467-1540)
- Ulrich Zasius (1461-1535)
- Andrea Alciato (1492-1550)
- Jacques Cujas (1522-1590)

Alciato e Cujas sono grandi interpreti del cosiddetto *mos gallicus iura docendi*.

Umanesimo giuridico

Nuovi approcci al diritto

Parisus, Apud Sebastianum Nivernum, 1580.

	Lex Romana Visigothorum.	Maecianus De asse	Tituli Ulpiani	Codex Theodos.	Pauli Sententia	Novellae post Th.	Stemma adgnationis	Collatio legum Rom. et Mosaicar.	Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti
1525	Sichard	Sichard							
1549			Jean du Tillet						
1550				Jean du Tillet (9-16)					
1554			Cujas						
1556			Cujas						
1558					Cujas				
1564									Cujas
1566				Cujas (6-8)		Cujas			
1573								Pithou	
1577									Cujas
1586									Cujas + F. Pithou

Jean-Louis Ferrary, « Les juristes humanistes français et le *corpus iuris anteiusinianum* », dans Omnia in uno. *Hommage à Alain-Philippe Segonds*, ed. C. Noirot, N. Ordine, Paris, 2013, p. 357-370. Texte italien abrégé : « I giuristi umanisti francesi e il corpus iuris anteiusinianum », *Rendiconti dell'Istituto Lombardo* 145, 2011, p. 233-244.

Copyright:
Mantovani 2025.

Umanesimo giuridico

Nuovi approcci al diritto

L'espressione *mos gallicus iura docendi* serve a segnalare un contrasto con l'insegnamento di tradizione italiana, cosiddetto *mos italicus iura docendi*.

Domanda: per quale motivo l'umanesimo giuridico ha tanto successo in Francia?

- Ipotesi A perché in Francia non c'è una tradizione di diritto giurisprudenziale tale da fare ostacolo alla sua diffusione.
- Ipotesi B perché la Francia è impegnata nella costruzione di un suo diritto nazionale centrato sulle *consuetudini* (vedi l'ordinanza di Carlo VII di Montils-les-Tours del 1454). Bisogna trovare un nuovo posto al diritto romano (*ratio scripta*), ricostituito a partire da un testo "ripulito".

Umanesimo giuridico

Dove finisce il Medioevo del diritto

“Noi, che dobbiamo puntare a fatti culturali di lungo respiro, spingeremo lo sguardo del medievista un po’ più in là, fino alle vicende dell’umanesimo giuridico italiano, anzi al suo emigrare oltr’Alpe ove saranno gettate a partire dal Cinquecento le fondamenta del pensiero giuridico moderno. Eleggeremo insomma a traguardo finale della corsa il momento in cui la fiaccola del pensiero giuridico abbandonerà per sempre l’Italia” (Cortese, 2000)

discussione